

מסורת הש"ס

- (א) ב"צ קבט: ע"ש, (ב) [ע"צ], (ג) [ב"צ קבט:], (ד) [ועיין תוספות ב"ק עג: ד"ה י' ותוספות ב"צ קבט:].

תורה אור השלם

- וְיִסְפְּרוּ וַיְבָרֵךְ וַיְצַמּוּ עַד הָעֶרֶב עַל שְׂאוֹל וְעַל יְהוֹנָתָן בְּנוֹ יוֹעֵל עִם יוֹ יוֹעֵל בֵּית יִשְׂרָאֵל בִּי נִפְלֹא בְּחָרָב: שמואל ב א יב
- כל גדר וכל שבועת אסר לעבת נפש אישה ויקמנו ואישה יפורה במרבה ל די

הגהות הב"ח

(א) גמ' לא ילא ידי קריעה (אמרו לו מת לו וכו') ילא ידי קריעה) תלמי'. וי"צ מלשון הפירוש שאמר והתנא לא ילא ידי קריעה וקשיין ברייתא להדיג גרלה דלא היה גורם לא סיפא כלל ויכ"ה הלאש' בפירושו דיש ספרים דלא גרסי הך סיפא אלא גרסי בסיפא לא ילא ידי קריעה וכן גורס האלפסי כמו בספרים שדריט סוף פ' אלו מגלתי וכן גרסא מדברי הרמב"ם פ"ח דהל' אכל דכא"ל מת לו מת סתם לא ילא ידי קריעה וכן פסק הטור בי"ד בס' ש"מ גבי דין קריעה אכל גבי ספירה לא פסק ב' דברי רבינו וי"ע ליישב דבריו וכבר בארתינו בסד"ד: (ב) שם אכל בתוך כדי דיבור א"צ לקרוע והלכתא תוך:

פירוש הרא"ש

והא גבי קרעים דבתיב על ע"י. דשמינית מינה דעל כל מת לריך לקרוע מדמתיב על שאל ועל יהונתן ואפי"ה [אם] בשעת קריעה טוון לאציו ונמצא גנו ילא ידי קריעה אלאמא אפי"ה דמתיב על לא בעינן שיהא [וירע] בשעת קריעה על אחי מת קרע והי"ה נמי אותה לאו דוקא: באן בבתם באן במפרש. הא דקאמר ילא ידי בקסם איירי שלא פירש על אציו והא דקתני אמרו לו

**והא גבי קרעים דבתיב על על**. דמשמע שאם מתו לו שנים קרוצים או שלשה שחיבי לקרוע על כל אחד בפני עצמו: **על שאל ועל יהונתן בנו ועל עם ה'.** דהיינו פרטא: **ותניא מס אציו וקרע ואח"כ נמצא שהוא בנו.** שמת ולא אציו ילא ידי קריעה דעל על לאו דוקא. הכא נמי אותה לאו דוקא: **כאן בססם**

**כאן במפרש.** גבי קריעה שקרע סתם שלא על אציו ולא על בנו אכל צמתניתין כגון שהפר בפירוש לשם צמו והלכך כיוון דנמצא שאינו כן לריך להפר לשם אשמו שנדרה: **והסניא לא ילא ידי קריעה.** וקשיין ברייתא להדדי: **והסניא.** דמסייע לרב אשי: **והלכתא תוך כדי דיבור.**

דהחזיר תוך כדי דיבור כדבור דמי לכולהו מילי: **תוך ממגדף.** מצדך את השם: **ועוצד עוצודס כוכבים.** האומר לעצודת כוכבים אלי אתה דלדצור לחודיה חייב: **והמקדש.** אשה והמגדשה אע"פ שחזר בתוך כדי דיבור אינה חזרה: **במתנ' אמרה קונס תאניס וענבים שאיני טועמם קיים לתאניס** נדר שהוקס מקצתו הוקס כולו ובגמראס מפרש יקימנו קיים ממנו: הפך

דבור כדבור דמי תוין "ממגדף "ועובד עבודת כוכבים "ומקדש "ומגדש: **מתנ' אמרה קונס תאנים וענבים** אלו שאני טועמת קיים לתאנים כולו קיים הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים אמרה קונס **תאנה שאני טועמת וענבה** שאני טועמת הרי אלו שני נדרים: **גבי' מני מתניתין רבי ישמעאל** דתניא **אישה יקימנו ואישה יפרנו אמרה קונס תאנים וענבים** אלו שאני טועמת קיים לתאנים כולו קיים

הויא קריעה כלל כיוון שמת תוך כדי דיבור כמאן דקרע השתא דמי כי קרע נמי בטעות שהיה סבור שמת לו מת אחר אפי"ה הקיס או הפר בטעות כיוון שידע תוך כדי דיבור מהני: **והלכתא סכ"ד כדבור דמי צר ממגדף ועוצד עוצודס כוכבים ומקדש ומגדש.** ובפרק יס נוחליקא) לא חשיב אלא תרי צר מעצודת כוכבים וקדושין ולא פליגי דמגדף ככלל עוצד עבודת כוכבים ומגדש ככלל מקדש דליתקש ליתאה להויה. מגדף היינו שאם גדף וחזר צו תכ"ד לא הויא חזרה ועובד עבודת כוכבים אלי אתה וחזר צו לא הויא חזרה ומקדש ומגדש שאם קדש או גירש וחזר צו תוך כדי דיבור לא מצי דדר ציה. ולא ידענא מ"ש הני ומנא לכו לרצנן הכי. ונראה צעיני דבשאר מילי דלא חמירי כולי האי כשאלדס עושה אותם לא צגמר דעתו הוא עושה אלא דעתו שיכול לחזור צו תוך כדי דיבור אכל הני כיוון דחמירי כולי האי אין אדם עושה אותם אלא בהסכמה גמורה ומשום הכי חזרה אפי' תוך כדי דיבור לא מהני. ורואמי לרבינו משא צר נחמן ז"ל בצרק ים נוחלין כסכת בשם ר"ת ז"ל <sup>(ד)</sup>תוך כדי דיבור כדבור דמי תקנתא הוא דמתקן רצנן משום תלמיד הלוקח מקח ופגע צו רצו שיוכל ליתן לו שלום והשוו מדומיהן ככל מילי צר מהני. ולא ניחא לי וכי צ"ד מתנין לעקור דצר מן התורה לעולם צקוס עשה צנדרים אלא ודאי כדאמרן: **במתנ' אמרה קונס תאניס וענבים אלו שאני טועמם קיים לתאניס כולו קיים.** אפי' לענבים ואינו יכול לחזור ולהפר: **אינו מופר עד שיפר אף לענבים.** אינו מופר לענבים עד שיפר להם בפירוש אכל לתאניס שהפר מופר. לשון אחר אינו מופר כלל אפילו לתאניס שלא כל הימנו להפר מקצתו: **אמרה קונס תאנה שאני טועמת וענבה שאני טועמת הרי אלו שני נדרים.** לאו למימרא שיהא לריך הפרה לכל אחד ואחד בפני עצמו דהא שני נדרים הפרה אחת להן וכדמתיא בתוספתא (פ"ה ה"א) היו עליה חמשה נדרים הפרה אחת לכולן אלא לומר שאם הפר או קיים אחד מהם יכול לקיים או להפר את השני:

מת אציו וקרע לאו דוקא אלא אמרו לו מת לו מת וכסבור שהוא אציו כי הך ברייתא דמיימי צמקון ומתניתין צמפרש שפר לאשמו ונמצאת בתו: והתניא. צניחותא: אמרו לו מת אביו וקרע ואחר כך צמצא בנו לא יצא ידי קריעה אמרו לו מת לו מת סתם וכסבור שהוא אביו וקרע ואחר כך צמצא שהוא בנו יצא ידי קריעה. וצכה"ג איירי בצרייתא קמייתא: רב אשי אמר באן בתוך כדי דיבור באן לאחר כדי דיבור. הא דלמרת ילא ידי קריעה שנמצא בנו בתוך כדי דיבור והא דלמרת לא ילא ידי קריעה שנמצא לאחר כדי דיבור. כך נמצאת הנירסא בספרים ולפי הנירסא שפירשמי והא מנא צניחותא גרלה לי דלא גרסי הא דלמרת ילא ידי קריעה כו' דלא קשיא מדי מקריעה לקריעה אלא הי"ג רב אשי אמר כאן בתוך כדי דיבור כאן לאחר כדי דיבור ותו לא מדי ואמתני' קאי לשטיי מתניתין שודע לו לאחר כדי דיבור וגבי קריעה שודע לו תוך כדי דיבור ויש ספרים גורסים אמרו לו מת אציו וקרע ואח"כ נמצא בנו לא ילא ידי קריעה ולא גרסי הך סיפא אמרו לו מת לו מת וכסבור שהוא אציו כו' ופרין מהך ברייתא אצרייתא קמייתא ומשני אמר רב אשי כאן תוך כדי דיבור כו' קיים לתאנים בולו קיים. בותני' קיים לתאנים בולו קיים. להקמה צמקנת והיו הקמה אכל הפרה צמקנת) לא היו הפרה ובגמרא מפרש טעמא ולא דמי לגדר שהותר מקצתו הותר כולו כדפרשינן לעיל: אמרה קונס תאנים שאני טועמת וקונס ענבים שאני טועמת בו'. כיוון שאמרה פעמיים קונס היו כל אחד נדר לבדו ובגמרא מוקי לה כר"ש דלמר גבי שבעת הפקדון דלא היו פרטא למייב קרנן על כל אחת ואחת עד שיאמר שבעה לכל אחד ואחד: גבי' דתניא אישה יקימנו. ודרש ר' ישמעאל כהלו כמיב יקיס ממנו משמע אם הקיס מקצתו קיים כולו אכל יפרנו ליכא למדרש הכי הלכך הפרה צמקנת לא הויא הפרה:

והתניא אמרו לו בו'. קיימתא היא דמי הכי לא ילא ולעיל תנא ילא ש"מ דכאן צמסם כאן צמפרש (דאמיה בשבוס). ובתעלה. לשון עייפות וחלישות הלכ (וחליין ג') ועיי' יחזקאל לא טו ועמות ח ג'). תוך כדי דיבור כדבור דמי. כל שני דברים שאדם מוציא מפיו זה אחר זה בתוך כדי דיבור ששים דיבור ראשון התחיל דיבור האחרון, לא משקין ליה נמלך, אלא הכי הוא כאלו אמר שני דברים בידו, ואם שניים יכולים לתפוס כגון הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים תמכר ויביא דבמי חניה עולה ובדמי חניה שלמים, דהא לשניים יאחזיקין אלא שאין יכול להוציא שני דברים כאחד, ואם האחד יצו בו כח לתפוס והאחד אינו כלום תפוס האחד והאחר כמאל דליתיה, כגון ירושה ומתנה לאחד, לשון ירושה טבל ולשון מתנה קונה, ואם שניים סומקין זה את זה כי היכי דלמר צפרק צית כור (ב"ק קד) טון מידה צמצל הן חסר והן יתר ובגון איסתרא מלאה

## ואלו נדרים פרק אחד עשר נדרים

## פזן ר"ן

והא גבי קרעים דבתיב על שאל וגו'. והוה לן למימר דעל דוקא שקרע לשם המת ולא שיטעה בלאחר ואפי' הכי תנא אמרו לו מת אציו וקרע ואחר כך נמצא בנו ילא ידי קריעה אלאמא על לאו דווקא הי"ג לימא אותה לאו דוקא: לא קשיא הא צמסם הא צמפרש. הא דתניא אמרו לו מת אציו וקרע ילא לאו דוקא בשאמרו לו צפירוש מת אציו אלא בשאמרו לו (צפי') מת וסבור אציו ונמצא בנו וצבה ילא ידי קריעה אכל צמפרש שאמרו לו מת אציו וקרע על דעת כן לא ילא דעל דוקא וכי קמני אמרו לו מת אציו לאו דוקא: **והסניא.** צניחותא דדוקא צמסם ילא אכל צמפרש לא ילא ומתני' דקתני הי"ז יחזור ויפר צמפרש שאמרו לו בפירוש נדרה אשמו ונמצאת שהיא בתו דצכי ילא ודאי לא מהניא הפרה: **רב אשי אמר כאן בתוך כדי דיבור כאן לאחר כדי דיבור.** רב אשי לא אמא לאפלוגי אהאי דינא דצמסם דודאי מודה ציה דיא ידי קריעה דהא ברייתא מוכחא הכי צהדיא דצמסם ילא וצכה"ג נמי צנדרים מהניא הפרה והקמה אלא דכי היכי דלא נדחוק נפשין דצרייתא דקתני אמרו לו מת אציו לאו דוקא פריק שניוא אחרינא דצמפרש נמי משכחת לה דיא כל שהודיעוהו שהוא בנו תוך כדי דיבור לקריעתו וצכה"ג נמי צהפרה והקמה דמתניתין דקתני יחזור ויפר כשאמרו לו אחר כדי דיבור דהפרה ראשונה שהיתה בתו: **והסניא.** צניחותא: **אכל צפוק כדי דיבור אין חזר וקרע.** שאע"פ שצטעה שקרע עריין לא מת ולא

הפך דבור כדבור דמי חוין "ממגדף "ועובד עבודת כוכבים "ומקדש "ומגדש: **מתנ' אמרה קונס תאנים וענבים** אלו שאני טועמת קיים לתאנים כולו קיים הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים אמרה קונס **תאנה שאני טועמת וענבה** שאני טועמת הרי אלו שני נדרים: **גבי' מני מתניתין רבי ישמעאל** דתניא **אישה יקימנו ואישה יפרנו אמרה קונס תאנים וענבים** אלו שאני טועמת קיים לתאנים כולו קיים הויא קריעה כלל כיוון שמת תוך כדי דיבור כמאן דקרע השתא דמי כי קרע נמי בטעות שהיה סבור שמת לו מת אחר אפי"ה הקיס או הפר בטעות כיוון שידע תוך כדי דיבור מהני: **והלכתא סכ"ד כדבור דמי צר ממגדף ועוצד עוצודס כוכבים ומקדש ומגדש.** ובפרק יס נוחליקא) לא חשיב אלא תרי צר מעצודת כוכבים וקדושין ולא פליגי דמגדף ככלל עוצד עבודת כוכבים ומגדש ככלל מקדש דליתקש ליתאה להויה. מגדף היינו שאם גדף וחזר צו תכ"ד לא הויא חזרה ועובד עבודת כוכבים אלי אתה וחזר צו לא הויא חזרה ומקדש ומגדש שאם קדש או גירש וחזר צו תוך כדי דיבור לא מצי דדר ציה. ולא ידענא מ"ש הני ומנא לכו לרצנן הכי. ונראה צעיני דבשאר מילי דלא חמירי כולי האי כשאלדס עושה אותם לא צגמר דעתו הוא עושה אלא דעתו שיכול לחזור צו תוך כדי דיבור אכל הני כיוון דחמירי כולי האי אין אדם עושה אותם אלא בהסכמה גמורה ומשום הכי חזרה אפי' תוך כדי דיבור לא מהני. ורואמי לרבינו משא צר נחמן ז"ל בצרק ים נוחלין כסכת בשם ר"ת ז"ל <sup>(ד)</sup>תוך כדי דיבור כדבור דמי תקנתא הוא דמתקן רצנן משום תלמיד הלוקח מקח ופגע צו רצו שיוכל ליתן לו שלום והשוו מדומיהן ככל מילי צר מהני. ולא ניחא לי וכי צ"ד מתנין לעקור דצר מן התורה לעולם צקוס עשה צנדרים אלא ודאי כדאמרן: **במתנ' אמרה קונס תאניס וענבים אלו שאני טועמם קיים לתאניס כולו קיים.** אפי' לענבים ואינו יכול לחזור ולהפר: **אינו מופר עד שיפר אף לענבים.** אינו מופר לענבים עד שיפר להם בפירוש אכל לתאניס שהפר מופר. לשון אחר אינו מופר כלל אפילו לתאניס שלא כל הימנו להפר מקצתו: **אמרה קונס תאנה שאני טועמת וענבה שאני טועמת הרי אלו שני נדרים.** לאו למימרא שיהא לריך הפרה לכל אחד ואחד בפני עצמו דהא שני נדרים הפרה אחת להן וכדמתיא בתוספתא (פ"ה ה"א) היו עליה חמשה נדרים הפרה אחת לכולן אלא לומר שאם הפר או קיים אחד מהם יכול לקיים או להפר את השני:

תוך כדי דיבור כדבור דמי. פירש הי"ר אליעזר לא ידענא מנין לו ופירש דמדרגתן הוא כדי ששיבי אלס וישאל הצפק

ממכרו ולא יספיק וקשה דהא גבי דיני דאורייתא הוא כגון גבי מנחת חשינן מן השעריון וגבי שבעת העדות אמרינן ליה זכ"ל דהוי דאורייתא: בגדף ועובד עבודת כוכבים. אפילו חזר צו תוך כדי דיבור קטלינן ליה ומקדש אשה ואחר כך חזר צו וכן מגדש ואחר כך מנסול הגט לאו כל כמותיה: קיים להצאין קיים. דדרשין צגמרא יקימנו יקיס ממנו (הפר ממנו) הפר לתאין אינו מופר כלל דהפרה צמקנת לא הוי הפרה ואע"ג דלמר נדר שהותר מקצתו הותר כולו שאני צין הפרה להפרת חסם: הרי אלו שני נדרים. אם קיים לענבים לא קיים לתאנים: בני בותניתין רבי ישמעאל הוא דתניא: וכו' קיים [לתאנים] בולו קיים. דהכי משמע יקימנו יקיס ממנו מדלא כמיב יקיים ובמיב יקימנו דרשין מלפניו ולאחריו:

תוך כדי דיבור כדבור דמי. הא דלמרת ילא ידי קריעה שנמצא בנו בתוך כדי דיבור: בגדף ועובד עבודת כוכבים. אפילו חזר צו בתוך כדי דיבור דלמרת בולו קיים. בותני' קיים לתאנים בולו קיים. להקמה צמקנת והיו הקמה אכל הפרה צמקנת) לא היו הפרה ובגמרא מפרש טעמא ולא דמי לגדר שהותר מקצתו הותר כולו כדפרשינן לעיל: אמרה קונס תאנים שאני טועמת וקונס ענבים שאני טועמת בו'. כיוון שאמרה פעמיים קונס היו כל אחד נדר לבדו ובגמרא מוקי לה כר"ש דלמר גבי שבעת הפקדון דלא היו פרטא למייב קרנן על כל אחת ואחת עד שיאמר שבעה לכל אחד ואחד:

#### מוסף רש"י

מע', ובגון (שם) מעשה דשכירות מרחק ציי"צ וצוביס לשנה צדינר וצב לדש, ים סכן שאומר תפוס לשון ראשון ויש שאומר שמתפוס, לשון אחריון ויש שמספקא ליה ואומר יתלוקו ויש שהוכך אחר העוחוק, ושם פירשמי דיטין, והיכא דהדר ציה צהדיא תוך כדי דיבור דלמר מחזקי צי, הכל מודים דהויא חזרה (רשב"ם ב"ב קכח). ועובד עבודת כוכבים. שאם התפוס או הקצה דבר לעצודת כוכבים ובתוך כדי דיבור חזר צו, אפילו הכי נאקרה משום חומרה דעצודת כוכבים, וכדלמרינן גמי צע"ז (מו). שקן תקשננו, דלעי' דלמי מצינא להיטירא אסור (ב"ב שם). וקדושין. שאם קידש אשה צפוי עדים וחזר ואמר בתוך כדי דיבור לאו ממנה ולא לאו קדושין אין שומעין לו ומקודשת ואינה מקודשת, וחומרה דרצנן היא משום לגע ממזרת אם מנשא לאחר צלא גט (שם קל).

## פז.

בא א ב ג ד מיי פ"ח מהל' אכל הלכה ח סמג עשין מדברי סופרים צ טור ש"ע י"ד סי' שמ סעיף כד ונדרי אלפס מועד קטן פ"ג דף נלה וברא"ש סי' סטן:

בב ה ו מיי שם טוש"ע שם סעיף כה:

בג ז מיי שם הלכ' ח ופ"צ מהל' שבעות

הלכה ז-יט ופ"כ מהל' עדות הלכ' ג ופ"ו מהל' נחלות הלכה ו ופ"ב מהל' תמורה הלכה ד פמג עשין ז קו ולאין רמא טוש"ע י"ד סי' נלד סעיף לא לב ג וסי' שמ סעיף כד כה וטוש"ע ח"מ סי' כט סעיף א וסומן רפא סעיף י:

בד ח מיי פ"ב מהל' עבודת כוכבים הלכה ט ונדרי אלפס צ"צ פ"ח ע"ד רי ע"ש וברא"ש שם סי' סן:

בה ט מיי שם פ"ס הלכה ד:

בו י מיי פ"ו מהל' אשות הלכה כב סמג עשין ממ טוש"ע אה"ע סי' מט סעיף ב:
בז ב מיי פ"ו מהל' גרושין הלכה טז סמג עשין י טור ש"ע אה"ע סי' קמא סעיף טו:

תוספות

והא גבי קריעה דמתיב על שאלו ועל יהונתן דמיימי צמקון ומתניתין צמפרש על כל שמינית קריעה על כל מת ומת ותינא אמרו לו מת אציו וקרע ואחר כך אמרו שהוא בנו ילא ידי קריעה אף על פי שלא קרע על זה הכי נמי נמצא דלמרת לאו דוקא ואם הפר לאשמו ונמצאת בתו מופר: הא בבתם. הך קריעה דקרע סתם למי שהוא ומתניתין צמפרש שאמר אי מיפר לאשמי: רב אשי אמר כאן שנמצא שהוא בנו תוך כדי דיבור של קריעה דהוי כאלו לא קרע אלא לאחר שמיעה והא דמניא לא ילא ידי קריעה שנמצא לאחר כדי דיבור: והתניא. צניחותא: אמר רבי שמעון בן פוי. מהא עיקר דליתיו וק"ק לישנא דוהא מניא דהא לא מיימי מדיי אלא ממילתא דרבי שמעון בן פוי: והלברא

תוך כדי דיבור דבור דמי. פירש הי"ר אליעזר לא ידענא מנין לו ופירש דמדרגתן הוא כדי ששיבי אלס וישאל הצפק ממכרו ולא יספיק וקשה דהא גבי דיני דאורייתא הוא כגון גבי מנחת חשינן מן השעריון וגבי שבעת העדות אמרינן ליה זכ"ל דהוי דאורייתא: בגדף ועובד עבודת כוכבים. אפילו חזר צו תוך כדי דיבור קטלינן ליה ומקדש אשה ואחר כך חזר צו וכן מגדש ואחר כך מנסול הגט לאו כל כמותיה: קיים להצאין קיים. דדרשין צגמרא יקימנו יקיס ממנו (הפר ממנו) הפר לתאין אינו מופר כלל דהפרה צמקנת לא הוי הפרה ואע"ג דלמר נדר שהותר מקצתו הותר כולו שאני צין הפרה להפרת חסם: הרי אלו שני נדרים. אם קיים לענבים לא קיים לתאנים: בני בותניתין רבי ישמעאל הוא דתניא: וכו' קיים [לתאנים] בולו קיים. דהכי משמע יקימנו יקיס ממנו מדלא כמיב יקיים ובמיב יקימנו דרשין מלפניו ולאחריו:

## פז.

מע', ובגון (שם) מעשה דשכירות מרחק ציי"צ וצוביס לשנה צדינר וצב לדש, ים סכן שאומר תפוס לשון ראשון ויש שאומר שמתפוס, לשון אחריון ויש שמספקא ליה ואומר יתלוקו ויש שהוכך אחר העוחוק, ושם פירשמי דיטין, והיכא דהדר ציה צהדיא תוך כדי דיבור דלמר מחזקי צי, הכל מודים דהויא חזרה (רשב"ם ב"ב קכח). ועובד עבודת כוכבים. שאם התפוס או הקצה דבר לעצודת כוכבים ובתוך כדי דיבור חזר צו, אפילו הכי נאקרה משום חומרה דעצודת כוכבים, וכדלמרינן גמי צע"ז (מו). שקן תקשננו, דלעי' דלמי מצינא להיטירא אסור (ב"ב שם). וקדושין. שאם קידש אשה צפוי עדים וחזר ואמר בתוך כדי דיבור לאו ממנה ולא לאו קדושין אין שומעין לו ומקודשת ואינה מקודשת, וחומרה דרצנן היא משום לגע ממזרת אם מנשא לאחר צלא גט (שם קל).